

TEMA I



PREGUNTAS REALES

(I)

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU ESPECIAL PROTECCIÓN.

1.- De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución cuál es la afirmación correcta:

a.- Todas las personas tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.

b.- Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.

c.- Todos los españoles tendrán derecho de petición individual y por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.

2.- ¿En qué artículo de la Constitución se regula la libertad ideológica y de culto de los individuos y de las comunidades?:

a.- Artículo 15.

b.- Artículo 16.

c.- Artículo 17.

3.- ¿Qué derechos fundamentales pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma?

a) Ninguno.

b) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado.

c) Los derechos reconocidos en los artículos 22, apartados 2 y 3, y artículo 23, apartado 1.

4.- De acuerdo con la Constitución ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta?:

a.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.

b.- El castellano es la lengua oficial del Estado.

c.- La capital del Estado es la Ciudad de Madrid.

5.- ¿Qué título de la Constitución regula las Cortes Generales?

a.- Título II.

b.- Título III.

c.- Título IV.

6.- Según la Constitución Española de 1978, para garantizar las libertades y derechos fundamentales, éstos solo se podrán modificar por:

a.- Real Decreto

b.- Ley Estatal Orgánica

c.- Ley Autonómica dentro de la Autonomía que la dictó

d.- Ordenanzas Municipales.

7.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por:

a.- El Congreso de los Diputados

b.- El pueblo español.

c.- Las Cortes Generales.

d.- S.M. el Rey.

8.- Según el artículo 45 de la Constitución Española:

a.- Los poderes públicos promoverán actividades y prestarán los servicios públicos en materia de medio ambiente, en particular para la protección contra la contaminación atmosférica

b.- Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva

c.- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y los poderes públicos tienen el deber de conservarlo

d.- Los poderes públicos promoverán la gestión de los residuos sólidos urbanos y el abastecimiento de agua potable y la evacuación y tratamiento de aguas residuales

9.- ¿Qué derecho fundamental reconocido en la Constitución Española vigente podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?

a.- El derecho de asociación

b.- El derecho a la propiedad privada

c.- El derecho a participar en los asuntos públicos

d.- El secreto de las comunicaciones

10.- De conformidad con lo establecido por el artículo 17.2 de la Constitución Española de 1978, "la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, ...

a.- En el plazo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial"

b.- En el plazo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial"

c.- En el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial"

d.- En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial"

11.- El Defensor del Pueblo...

a.- Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.

b.- Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.

c.- Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.

d.- Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.

12.- El Defensor del Pueblo está regulado por:

a.- Una ley ordinaria aprobada por las Cortes Generales

b.- Un Real Decreto

c.- Una ley orgánica

d.- Una ley de la Asamblea aprobada por el Rey

13.- El derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Española de 1978, se contempla dentro de la Sección dedicada a:

a.- Los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

b.- Los derechos y deberes de los ciudadanos.

c.- Los principios rectores de la política social y económica.

d.- Los derechos fundamentales.

14.- El derecho a la educación, como se describe en nuestra constitución (señale la falsa):

a.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

b.- Los profesores y los padres intervendrán en el control y gestión de todos los centros, en los términos que la ley establezca.

c.- La enseñanza básica es gratuita.

d.- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

15.- Según lo establecido en el artículo 16 de la Constitución española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a.- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

b.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

c.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones.

d.- Todas son correctas.

16.- Son derechos y deberes de los ciudadanos:

a.- El derecho a la vida y a la integridad física y moral, derecho de libertad sindical y de huelga y derecho de reunión pacífica.

b.- El derecho y deber de defender a España, la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y el derecho a la propiedad privada y la herencia.

c.- El derecho a la vida y a la integridad física y moral, la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y derecho a la propiedad privada y la herencia.

d.- El derecho y deber de defender a España, la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y el derecho de reunión pacífica.

17.- Según el artículo 22 de la Constitución española, ¿podrá una asociación ser disuelta en alguno de estos casos?

a.- Siempre que no esté inscrita en el Registro de Asociaciones.

b.- Por resolución judicial motivada.

c.- Por no cumplir sus fines.

d.- En ningún caso se podrá disolver una asociación.

18.- ¿Cuáles son valores superiores del ordenamiento jurídico según el artículo 1 de la Constitución Española?

a.- La libertad, la justicia, el estado social y el pluralismo político

b.- El estado social, la monarquía parlamentaria y la igualdad

c.- La justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político

d.- La libertad, la justicia, la igualdad y la política

19.- Señale la respuesta correcta respecto al derecho de asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución Española:

a.- Las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad

b.- No se prohíben las asociaciones de carácter paramilitar

c.- Las asociaciones podrán ser disueltas por la autoridad gubernativa si persiguen fines tipificados en el Código Penal como delitos

d.- El derecho de asociación está sujeto a autorización previa administrativa.

20.- El artículo 18.4 de la Constitución establece que:

a.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal, familiar y social de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

b.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

c.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

21.- Será declarado por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados:

a.- El estado de alarma.

b.- El estado de excepción.

c.- El estado de sitio.

22.- El deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda viene recogido en:

a.- La Constitución Española.

b.- Estatuto de Autonomía.

c.- La Convención de los derechos del niño.

23.- Conforme al artículo 53.2 de la Constitución Española ante una vulneración de derecho reconocido en el artículo 21 de la Constitución (Derecho de Reunión), se podrá recabar la tutela ante:

a.- Los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.

b.- A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

c.- Ambas respuestas son correctas.

24.- La Constitución Española de 1978 fija la capital del Estado en la Villa de Madrid en el:

a.- Título primero, capítulo primero

b.- Título primero, capítulo segundo, sección primera

c.- Título preliminar

25.- El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará:

a.- El ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración

b.- El ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos

c.- Su ámbito territorial, duración y condiciones

26.- ¿Cuáles son los principios que inspiran el art. 31 de la Constitución Española en lo relativo al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo?

a.- Igualdad y legalidad.

b.- Progresividad y fiscalidad.

c.- Igualdad y progresividad.

27.- La Constitución española se compone de:

a.- Un preámbulo, 170 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

b.- Un preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

c.- Un preámbulo, 179 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

28.- La Constitución española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva en:

a.- El artículo 21.

b.- El artículo 22.

c.- El artículo 24.

29.- Conforme a la Constitución española el contenido del derecho a la propiedad privada está delimitado por:

a.- La función social.

b.- El interés particular.

c.- El interés económico.

30.- La Constitución española regula la igualdad ante la ley en:

a.- El artículo 16.

b.- El artículo 13.

c.- El artículo 14.

31.- El artículo 9.3 de la Constitución española garantiza:

a.- La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

b.- La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

c.- La arbitrariedad de los poderes públicos.

32.- Según el artículo 27.1 de la Constitución española:

a.- Todos tiene el derecho a la educación, pero no se reconoce la libertad de enseñanza.

b.- Todos tiene el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

c.- No todos tiene el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

33.- De conformidad con el artículo 55.1 de la Constitución española:

a.- Determinados derechos y libertades podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

b.- En ningún caso los derechos y libertades podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

c.- Todos los derechos y libertades podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

34.- Conforme a la Constitución española:

a.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

b.- La soberanía nacional reside en los partidos políticos.

c.- La soberanía nacional reside en el Parlamento.

35.- Conforme al artículo 10.2 de la Constitución española:

a.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con las resoluciones judiciales.

b.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con las leyes nacionales.

c.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

36.- El artículo 9.1 de la Constitución española establece que:

a.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

b.- Únicamente los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

c.- Únicamente los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

37.- El artículo 28.2 de la Constitución española:

a.- Reconoce el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

b.- Reconoce el derecho a sindicarse libremente.

c.- Reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

38.- Según el artículo 23 de la Constitución española:

a.- Los ciudadanos no tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

b.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

c.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, solo por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

39.- El artículo 11.2 de la Constitución española establece que:

a.- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra.

b.- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

c.- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, salvo que sea condenado en firme por delito contra el Rey o contra la unidad de España.

40.- ¿En qué casos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?:

a.- En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente.

b.- En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente.

c.- En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito.

d.- En caso de resolución judicial exclusivamente.

Plantilla de respuestas

1.-	B, p. 16	**6.-**	B [1]	**11.-**	B, p. 23
2.-	B, p. 13	**7.-**	B, p. 4	**12.-**	C, p. 23
3.-	A, p. 24	**8.-**	B, p. 19	**13.-**	A, p. 10
4.-	C, p. 9	**9.-**	D, p. 24	**14.-**	B, p. 16
5.-	B, p. 6	**10.-**	C, p. 13	**15.-**	D, p. 13-14

16.-	B, p. 10-12	**21.-**	B, p. 25	**26.-**	C, p, 17
17.-	B, p. 15	**22.-**	A, p. 18	**27.-**	B, p. 5
18.-	C, p. 9	**23.-**	C, p. 23	**28.-**	C, p. 15
19.-	A. p. 5	**24.-**	C, p. 9	**29.-**	A, p. 17
20.-	C, p. 14	**25.-**	A, p. 24	**30.-**	C, p. 13

31.-	A, p. 10	**36.-**	A, p. 10
32.-	B, p. 16	**37.-**	C, p. 16
33.-	A, p. 24	**38.-**	B, p. 15
34.-	A, p. 9	**39.-**	B, p. 12
35.-	C, p. 12	**40.-**	C, p. 14

[1] La respuesta a esta pregunta requiere "salir" del tema I e ir al artículo 81 de la CE:

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.